

1502348-26.2021.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Rodrigo Barbosa Sales

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/06/2022

... e ambos saíram do local. Parou num bar ponto de tráfico, comprou drogas para uso e a polícia o pegou no local, com duas porções de cocaína e cerca de R\$ 400,00. Puxaram seu nome e não sabia que estava sendo procurado. Na delegacia a vítima o reconheceu.

A vítima ratificou os fatos confessados e renovou o reconhecimento do réu, como um dos autores do roubo. Encerrada a fase de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

3ª Vara Criminal

Rua Jacob Emerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

1502348-26.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502348-26.2021.8.26.0536

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO FONSECA SILVA

Prioridade Idoso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Barbosa Sales

Vistos.

RODRIGO FONSECA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal. Segundo a denúncia, no dia 11 de julho de 2021, por volta das 13h30min, juntamente com um indivíduo ainda não identificado, agindo em concurso e unidade de desígnios, subtraiu, em proveito de ambos, mediante grave ameaça consistente na menção de estar armado, R\$ 500,00 (quinhentos reais), pertencentes à vítima Auto Posto Continental.

Apurou-se que na data do fato, Israel, frentista do posto de combustível, estava realizando as suas atividades de rotina laboral, ocasião em que RODRIGO e um comparsa, ainda não identificado, chegaram ao posto.

Enquanto o indivíduo não identificado se mantinha a certa distância, em uma

bicicleta, RODRIGO abordou Israel e, fazendo menção de estar armado ao colocar uma das mãos por baixo das vestes, anunciou o roubo e exigiu que o frentista lhe entregasse o dinheiro do caixa, oportunidade em que, temendo pela sua integridade física, Israel o fez, entregando-lhe R\$ 500,00 (quinhentos reais) em espécie.

Após a subtração, RODRIGO novamente se uniu ao indivíduo não identificado e, juntos, deixaram o local. Em seguida, Israel acionou a Polícia Militar, comunicou o roubo, indicou as características físicas dos assaltantes, bem como o rumo por eles tomado. Diante destas informações, policiais militares empreenderam diligências pela região, oportunidade em que visualizaram, em frente a um bar, um indivíduo que possuía as mesmas características que lhe foram repassadas por Israel e que, ao observar a viatura, repentinamente ingressou no bar.

Ante a suspeita gerada, os policiais decidiram abordar RODRIGO, em cuja posse foi encontrada a quantia de R\$ 38,00 (trinta e oito reais), em notas de R\$ 2,00 (dois reais). Indagado acerca da quantia encontrada, o denunciado não apresentou justificativa. Em pesquisa, via COPOM, os policiais tomaram conhecimento de que havia um mandado de prisão expedido pela 5ª Vara Criminal da Comarca de Santos a ser cumprido em face do denunciado (fls. 08/09).

Diante desta circunstância, bem como em razão da suspeita acerca da autoria do crime patrimonial cometido contra o Auto Posto Continental, os policiais militares conduziram RODRIGO à Delegacia de Polícia. Em solo policial, os responsáveis pela prisão tiveram acesso às imagens do roubo realizado no posto de combustível, confirmando a suspeita antes gerada (fls. 10/11). O frentista do posto reconheceu pessoalmente e sem sombra de dúvidas RODRIGO como sendo um dos autores do roubo ao Auto Posto Continental (fl. 15).

A denúncia foi recebida (págs. 69/70). O réu foi citado (pág. 89) e ofereceu resposta à acusação (págs. 94/98).

Em juízo foram ouvidas a vítima, uma testemunha e, ao final, o réu foi interrogado (págs. 154/155). Em sede de memoriais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia (págs. 230/235). A Defensoria Pública, em caso de condenação, pugnou pela fixação da pena no mínimo legal, reconhecimento da confissão e aplicação de regime diverso do fechado (págs. 250/245).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO e DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

Em seu interrogatório, o acusado confessou o delito em juízo, relatando que ambos chegaram de bicicleta e outro agente deu voz de assalto, simulando estar armado. O réu entrou no caixa, pegou o dinheiro do caixa e colocou no bolso. Cinco minutos depois montou na bicicleta e ambos saíram do local. Parou num bar ponto de tráfico, comprou drogas para uso e a polícia o pegou no local, com duas porções de cocaína e cerca de R\$ 400,00. Puxaram seu nome e não sabia que estava sendo procurado. Na delegacia a vítima o reconheceu.

A vítima ratificou os fatos confessados e renovou o reconhecimento do réu, como um dos autores do roubo. Encerrada a fase de colheita probatória, a autoria delitiva é certa, diante da versão da vítima, do depoimento do policial que realizou a abordagem e prisão do acusado.

Destarte, o policial militar afirmou que durante o patrulhamento visualizaram um indivíduo na porta de um pequeno comercio e quando ele visualizou a viatura entrou rapidamente no comercio, sendo abordado. A outra viatura que foi ao posto olhou as imagens do sistema de câmeras do posto, mostrando claramente que foi ele um dos

indivíduos. Ele e mais um indivíduo colocaram a mão embaixo da vestimenta sendo subtraído dinheiro. Com o réu foi apreendida quantia em dinheiro, que não se recordou. Na delegacia, a vítima reconheceu o réu como um dos autores do crime, segundo informado pelo delegado.

A conduta restou bem demonstrada, uma vez que o réu teve sua conduta dirigida ao fim de subtrair, juntamente com um indivíduo ainda não identificado, agindo em concurso e unidade de desígnios, em proveito de ambos, mediante grave ameaça consistente na menção de estar armado, R\$ 500,00 (quinhentos reais), pertencentes à vítima Auto Posto Continental.

A materialidade delitiva está demonstrada pelas provas produzidas em juízo, especialmente a documental e oral. Por conseguinte, incontroverso a prática do delito destacado na denúncia pelo acusado, sendo a condenação a medida de rigor.

Passo para a dosimetria da pena.

Atendendo-se os preceitos da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, com a existência de maus antecedentes (autos n. 0018984-83.2009.8.26.0562), a pena é fixada em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa em seu valor mínimo.

Na fase intermediária, compenso a circunstância atenuante da confissão com uma das reincidências do réu (autos de processo nº 1504232- 17.2018.8.26.0562). Presente mais uma condenação com trânsito em julgado (autos nº 0010299-82.2012.8.26.0562, portanto aumento a pena em 1/6 (um sexto), passando para 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Ao final, na terceira fase, presente a majorante do concurso de agentes, devidamente comprovada pelos depoimentos colhidos em juízo da vítima e pela própria confissão do réu, portanto aumento a pena em 1/3 (um terço), passando a fixá-la em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão e 16 (dezesesseis) dias-multa.

O regime de cumprimento de pena é o fechado, em razão do quantum da pena, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal, em razão da reincidência.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o acusado RODRIGO FONSECA SILVA, pela prática do crime previsto no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal, ao cumprimento das penas de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão e 16 (dezesesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo, em regime inicial fechado. Fica condenado, também, ao ressarcimento mínimo de R\$ 500,00 (quinhentos reais) à empresa vítima.

Nego o direito ao recurso em liberdade, pois o réu foi condenado nesta fase, demonstrando-se sua culpabilidade, permanecendo hígidos os motivos da prisão preventiva em seu desfavor, mormente em razão da presença de maus antecedentes e reincidência. Expeça-se ofício de recomendação.

PRI

São Vicente, 06 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA